Ders 5 Genişletilmiş Notu: İşyeri Hekimi ve DSP, 6331 Kapsamı ve Kapsam Dışı Faaliyetler

Ders 5 Genişletilmiş Notu: İşyeri Hekimi ve DSP, 6331 Kapsamı ve Kapsam Dışı Faaliyetler

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

Bu dersin büyük bölümü tanışmaya, ders düzenine ve katkı puanı çekilişine ayrıldı. Akademik anlatım yaklaşık yirmi dakikadır. Bu yüzden not kısadır ve yalnız akademik içeriği kapsar. Sunum ve sınav düzeni için kısa nota bakın.

İçindekiler

- 1. Derse Hazırlanma: Derin Nefes
- 2. Deprem Gündemi: Değiştirebileceklerimize Odaklanmak
- 3. İSG Profesyonellerine Kısa Tekrar
- 4. İşyeri Hekimi
- 5. Diğer Sağlık Personeli (DSP)
- 6. Uzman ve Hekim Çalıştırma Yükümlülüğü
- 7. 6331 Sayılı Kanun'un Kapsamı
- 8. Kapsam Dışı Faaliyetler: İlk Üç Madde
- 9. Araya Giren Konu: Göz ve Beden Molaları
- 10. Kapsam Dışı Faaliyetler: Son İki Madde ve Tekrar

1. Derse Hazırlanma: Derin Nefes

Hoca derse bağlanma alışkanlığını sınavlara da uyarladı. Sınava girerken ve herhangi bir şeye başlamadan önce arkanıza yaslanıp üç kez derin nefes almanızı, bu sırada nefesinizi dinlemenizi önerdi. Amaç biraz rahatlamaktır. Ardından gözler kapatılır ve ders, bilgisayara bağlanır gibi önce kalpten sonra zihinden "bağlanılır": Kişi kendini ve dersi sevdiğini, derse hem bir şeyler almaya hem de bir şeyler vermeye geldiğini hatırlar. Sonra tüm dikkat derse verilir.

2. Deprem Gündemi: Değiştirebileceklerimize Odaklanmak

Hoca, gündemdeki İzmir depreminden söz etti. Bir deprem bölgesinde yaşadığımızı, benzer bir olayın her an İstanbul'da ya da başka bir yerde olabileceğini söyledi. Bu tür durumlarda şu klasik sözü hatırlattı: Değiştirebileceğimiz şeyler için güç, değiştiremeyeceğimiz şeyler için sabır ve kabullenme, ikisinin farkını anlamak için de akıl gerekir.

Deprem gerçeğini değiştiremeyiz, ama yapabileceklerimize odaklanabiliriz. İmkânı olan İzmir'e gidip doğrudan destek olabilir. Bunu yapamayan başka yollarla, örneğin maddi olarak destek olabilir.

Hoca bunun "pandemi var, deprem var, bittim" demek olmadığını özellikle belirtti. Hayatta birçok kötü şeyle karşılaşacağımızı, üzüleceğimizi, çünkü insan olduğumuzu kabul etti. Önemli olan her durumdan en hasarsız şekilde ilerleyebilmektir. Derslerin başındaki "çok iyi, harika, muhteşem" sözünü de buna bağladı: Bu söz koşullara bağlı değildir, kişinin hisleriyle ilgilidir. Derse kötü bir ruh hâliyle gelen biri de kendini toparlayabilir.

Hoca daha sonra, işyeri hekimi konusuna geçmeden önce, derslerinde sık tekrarladığı mesajı bu depremle ilişkilendirdi.

> **Hocanın vurgusu:** Hiçbir şey sizden ve sağlığınızdan daha kıymetli değildir. Hiçbir şey ailenizden ve onların sağlığından, çevrenizden ve toplumun sağlığından daha önemli değildir. Notlar gelir geçer, dersler gelir geçer. Kendinize ve mümkün olduğunca çevrenize dikkat edin.

3. İSG Profesyonellerine Kısa Tekrar

Hoca, geçen haftanın konusunu birkaç cümleyle bağladı. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlık tarafına işyeri hekimi, güvenlik tarafına iş güvenliği uzmanı bakar. İkisi bir araya gelerek iş kazası ve meslek hastalığını önler.

İş güvenliği uzmanı belgeleri işyerinin tehlike sınıfına göre ayrılır:

- **C sınıfı:** az tehlikeli işyerleri
- **B sınıfı:** tehlikeli işyerleri
- **A sınıfı:** çok tehlikeli işyerleri

4. İşyeri Hekimi

Bir kişinin işyeri hekimi olabilmesi için üç koşulun birlikte sağlanması gerekir:

1. Tıp fakültesinden mezun olmak. Hoca “tıp bitecek” dedi: Diş hekimliği ya da fizik tedavi mezunu işyeri hekimi olamaz.
2. 220 saatlik işyeri hekimliği eğitimini almak.
3. ÖSYM’nin yaptığı işyeri hekimliği sınavında başarılı olmak. Hocaya göre bu sınav genelde yılda iki kez yapılır.

Yani yalnız tıp fakültesi mezunu olmak yetmez. Eğitim alınacak ve sınav geçilecektir.

5. Diğer Sağlık Personeli (DSP)

İSG profesyonellerine bir de diğer sağlık personeli eklenir. Bazı yerlerde DSP kısaltmasıyla geçer. Piyasada “işyeri hemşiresi” gibi adlarla anılsa da resmî adı diğer sağlık personelidir. Hoca, DSP’lerin daha arka planda kaldığını, asıl görevlilerin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olduğunu söyledi. DSP, hekime yardımcı olan bir görevdir.

Hocaya göre bunlar genelde lise düzeyindeki mezuniyete göre belirlenir. DSP olabilecek meslekler şunlardır:

1. Sağlık memurları
2. Acil tıp teknisyenleri (ATT)
3. Hemşireler
4. Çevre sağlığı teknisyenleri

Bu bölümlerden mezun olan kişi, 45 + 45 = 90 saatlik DSP eğitimini alır ve yapılan DSP sınavında başarılı olursa diğer sağlık personeli olur. Hoca, geçme notunun 60’a düşürüldüğünü de söyledi.

Soru: Bu eğitimi neden 45 ve 45 diye ayırıyoruz, bunun ne gibi bir anlamı var? **Cevap:** Örneğin iş güvenliği uzmanları 220 saat eğitim alıyor. DSP’de 45 ve 45 denmesi biraz eski düzenden kalmadır: 45 saat uzaktan, 45 saat yüz yüze eğitim demektir. Toplamda doğrudan 90 saattir. Hoca, şu an eğitimlerin tamamının uzaktan verildiğini de ekledi.

> **Ders sonrası not:** DSP eğitiminin saati, uzaktan ve yüz yüze dağılımı ile geçme notu altyazıda yalnız hocanın sözüyle geçiyor. Bu değerler büyük olasılıkla yönetmelik değişiklikleriyle değişebilir. Güncel değeri kontrol edin.

6. Uzman ve Hekim Çalıştırma Yükümlülüğü

Hoca konuyu işverenin görevine bağladı: İşveren çalışanın sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorundadır. Devlet de işverene, bunu sağlamak için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden destek alacaksın, bunları çalıştırmak zorundasın der.

Hocanın yazdırdığı kural şöyledir: 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu kurumları hariç, 6331 kapsamındaki tüm işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür. Hariç tutulan bu iki grup için yükümlülük 31 Aralık 2022'ye kadar ertelenmiştir. Hoca "kamu" sözünün devlet kurumları demek olduğunu açıkladı.

> **Ders sonrası not:** Hoca erteleme tarihini 31 Aralık 2022 olarak söyledi. Kısa not ders tarihindeki tarihin 31 Aralık 2023 olduğunu yazıyor. Altyazıdan bu fark çözülemiyor. Bu yükümlülük büyük olasılıkla daha sonra yeniden uzatılmış ve 31 Aralık 2024'ten sonra bu işyerleri için de yürürlüğe girmiştir. Güncel durumu kontrol edin.

Bu kural yalnız sanayiyi ilgilendirmez. Ofis bile olsa, 50'den fazla çalışanı varsa orada da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olacaktır. Hoca, erteleme olmasaydı örneğin elektronik fakültesinde de bir uzman ve bir işyeri hekimi bulunması gerektiğini söyledi.

Ofisler de bu kapsamdadır. Örneğin bilgisayar başında oturma biçiminiz ve ergonomi koşulları iş sağlığı ve güvenliğinin konusudur. Hoca, ileride çalışacağınız yerlerde bu eğitimi almanız gerekeceğini ve 8 saatlik bir eğitim olduğunu söyledi.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre 8 saat büyük olasılıkla az tehlikeli sınıfın asgari eğitim süresidir; tehlikeli sınıfta büyük olasılıkla 12, çok tehlikeli sınıfta büyük olasılıkla 16 saattir.

Soru: Kamuyu neden hariç tutuyorlar? **Cevap:** Kamu kendini hazırlayamadı, sürekli bir erteleme içinde kaldı. Ama böyle olmaması gerekir. Normalde kural hem kamuya hem özele uygulanmalıdır.

Soru: Yani az tehlikeli olup 50'den az çalışanı olan işyerleri dışındaki bütün işyerleri çalıştırmak zorunda, doğru mu? **Cevap:** Aynen. Bir kişi bile çalışsa iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendiriliyor. Siz farkına varmıyorsunuz, ama işyerleri bu hizmeti para vererek alıyor. Bu kişilerin çalışma süreleri de vardır. Hoca bunu sonra anlatacağını söyledi.

7. 6331 Sayılı Kanun'un Kapsamı

Hoca kapsamı önce söyledi ve bunu not almaya gerek olmadığını belirtti, çünkü çok geniş bir ifadedir. Daha önce paylaştığı slayttan özetleyerek ilerledi. Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler dahil tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Yani hemen her şey kapsamdadır. Bu yüzden öğrenilmesi gereken kısım kapsam dışıdır. Kapsamı bilmek şu nedenle önemlidir: Kapsamda olanlar, derste işlenecek bu kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadır.

> **Hocanın vurgusu:** 6331'in kapsam dışı bıraktıkları sınavda sorulacak. "6331 kapsam dışı" diye soru gelecek.

Soru: Yazdığımız bu maddeler dışındaki her şey mi kapsamda oluyor? **Cevap:** Evet. Yazılacak 5 madde vardır. Bunların dışındaki her şey kapsamdadır. Bu yüzden bu 5 maddeyi iyi bilmek gerekir.

8. Kapsam Dışı Faaliyetler: İlk Üç Madde

8.1 TSK, MİT ve Genel Kolluk Kuvvetleri

Birinci madde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve genel kolluk kuvvetleridir. Hoca, kolluk kuvveti derken polis, jandarma ve bekçi gibi birimlerin hepsinin kastedildiğini söyledi.

Bu maddenin önemli bir istisnası vardır. Bu kurumların fabrika, bakım merkezi ve dikimevi gibi işyerleri kapsamdadır. Dikimevi, örneğin askerlerin üniformalarının dikildiği yerdir.

> **Hocanın vurgusu:** Maddeye parantez açın: bakım merkezi, dikimevi, fabrika kapsamdadır. "Türk Silahlı Kuvvetleri dikimevi" derse kapsamdadır. Geçen sene sordum, hata yaptılar, bakarsınız bir daha sorarım. Bu üçünden biri yazmıyorsa kapsam dışıdır.

Soru: "Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerleri hariç" yazdım. Bunun dışında kalan bütün TSK ve kolluk faaliyetleri kapsamın içinde mi, yani bunlara kanun uygulanmalı mı? **Cevap:** Kapsam dışlarını yazıyoruz. TSK, MİT ve kolluk kuvvetleri yok. Birinci madde budur. Bakım merkezi, dikimevi ve fabrika bunun istisnasıdır. Yani bu üçü kapsamdadır, bunun dışındakiler kapsam dışıdır.

8.2 Afet ve Acil Durum Müdahale Faaliyetleri

İkinci madde, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleridir. Hoca bunu gündemdeki İzmir depremiyle açıkladı. Orada insanları kurtarıyorsunuz. Bu sırada "durdurun, iş sağlığı ve güvenliği" denemez, çünkü insanların kurtarılması gerekir. Bu nedenle kanun o müdahalede devrede değildir. Örnekler itfaiye ve AKUT faaliyetleridir.

8.3 Ev Hizmetleri

Üçüncü madde ev hizmetleridir. Hoca bunu ek açıklama yapmadan yazdırdı.

9. Araya Giren Konu: Göz ve Beden Molaları

Üçüncü maddeden sonra hoca, ara vermeden devam edileceği için konuyu bir süre bilgisayar başında sağlığa çevirdi.

Hocanın önerisi şöyledir: Ortalama 20-25 dakikada bir, en kötü ihtimalle saatte bir, yarım dakika kadar avuçlarınızı bastırmadan gözlerinizin üzerine kapatın. Bunu özellikle program yazarken ve uzun süre çalışırken yapın, çünkü uzaktan eğitimde ekran başında geçen süre üst üste biniyor. Arada kalkıp hareket etmekte de fayda vardır.

Bir öğrenci bu öneriye ek olarak iki bilgi verdi. Hoca bunları faydalı bulduğunu söyledi.

- 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca, 20 metre uzaktaki bir şeye odaklanmak. Hoca, en güzelinin dışarıya bakmak olduğunu ekledi.
- Yarım saatte bir ayağa kalkıp bulunulan odada biraz dolaşmak.

> **Ders sonrası not:** Derste "20 metre" dendi. Bu kuralın aslı büyük olasılıkla 20 feet'tir. 20 feet = 20 × 0,3048 m = 6,096 m, yani yaklaşık 6 metredir (python ile hesaplandı).

10. Kapsam Dışı Faaliyetler: Son İki Madde ve Tekrar

10.1 Kendi Nam ve Hesabına Üretim Yapanlar

Dördüncü madde, kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlardır. Bu kişilerin bir tane bile çalışanı yoktur. Hoca bakkal örneğini verdi: Kendi bakkalında tek başına ya da çoluğuyla çocuğuyla çalışan kişi. Gerekçesini şöyle özetledi: Kanun çalışanı korur. Çalışan yoksa korunacak kimse de yoktur, kişi kendini korur.

10.2 Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Faaliyetler

Beşinci madde, hükümlü ve tutuklulara yönelik yapılan meslek edindirme faaliyetleridir. Cezaevlerinde yaptırılan işler buna girer. Hoca, bulunduğu Kütahya'dan örnek verdi: Oradaki cezaevinde mahkûmlara porselen yaptırılıyor.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre kanun metnindeki ifade büyük olasılıkla "hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri"dir. Derste yalnız "meslek edindirme" söylendi.

10.3 Beş Maddenin Tekrarı ve Soru Tekniği

Hoca maddeleri tekrar saydı:

1. TSK, MİT ve kolluk kuvvetleri
2. Afet ve acil durum müdahale faaliyetleri
3. Ev hizmetleri
4. Kendi nam ve hesabına çalışanlar
5. Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara yaptırılan işler

Hocanın verdiği teknik şudur: “Aşağıdakilerden hangisi kapsamdadır ya da değildir” diye sorulduğunda bu beş madde kapsam dışıdır, geri kalan her şey kapsamdadır. TSK, MİT ya da kolluk yazıyorsa şıkkın sonuna bakılır. Sonunda dikimevi, fabrika ya da bakım merkezi yazıyorsa kapsamdadır, yazmıyorsa kapsam dışıdır.

Dersin Toparlaması

Bu derste İSG profesyonelleri konusu işyeri hekimi ve diğer sağlık personeliyle tamamlandı: Hekim için tıp fakültesi, 220 saat eğitim ve sınav; DSP için dört meslekten biri, 90 saat eğitim ve sınav gerekir. Ardından bu kişilerin hangi işyerlerinde çalıştırılacağı ve 6331’in kapsamı görüldü. Akılda kalması gereken ana yapı şudur: Kanun neredeyse her işi kapsar, beş faaliyet ise kapsam dışıdır. TSK, MİT ve kolluğun fabrika, bakım merkezi ve dikimevi gibi işyerleri bu dışlamanın istisnasıdır.

Uzman ve hekimin çalışma süreleri ilerideki bir konu olarak bırakıldı. Dersin ortak mesajı şudur: Hiçbir şey sağlığınızdan daha kıymetli değildir. Bu mesaj hem depremin yarattığı gündemde hem de bilgisayar başında verilecek küçük göz ve beden molalarında geçerlidir.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.